RESUMÉ — Probační a mediační služba

257/2000 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje činnost služby při dohledu, alternativních sankcích a zprostředkování řešení následků trestné činnosti.

Zásady a nosné koncepty: Resocializace, ochrana společnosti, podpora oběti a nestranné zprostředkování.

Systematika: Organizace služby, úkoly, pracovníci, součinnost a zacházení s informacemi.

Subjekty a objekty: Probační úředníci, obvinění a odsouzení, poškození a orgány trestního řízení.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Navazuje na trestní zákoník č. 40/2009 Sb., trestní řád č. 141/1961 Sb. a zákon o mládeži č. 218/2003 Sb. Trestní mediace je odlišná od obecné mediace podle č. 202/2012 Sb.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Zřizovací ustanovení

(1) Zřizuje se Probační a mediační služba, která provádí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem 1 úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení nebo v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podle hlavy III zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

§ 2 — Definice

(2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi podezřelým nebo obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením.

§ 3 — Organizace Probační a mediační služby

(1) V čele Probační a mediační služby je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

§ 3a — Činnost Probační a mediační služby v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let

(1) V řízení ve věcech dítěte mladšího patnácti let podle části první hlavy III zákona o soudnictví ve věcech mládeže Probační a mediační služba vytváří ve vhodných případech předpoklady k tomu, aby věc mohla být skončena před státním zastupitelstvím nebo v soudní fázi řízení mohlo být upuštěno od uložení opatření anebo aby bylo uloženo a vykonáno vhodné opatření.

§ 4 — Činnost Probační a mediační služby v trestním řízení

(1) Probační a mediační služba vytváří ve vhodných případech předpoklady k tomu, aby věc mohla být projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, vazba mohla být nahrazena jiným opatřením, mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, mohl být těhotné ženě nebo matce pečující o dítě do jednoho roku věku odložen nebo přerušen výkon trestu odnětí svobody uložený za zvlášť závažný zločin, mohlo být uloženo a vykonáno vhodné přiměřené omezení, přiměřená povinnost nebo jiné opatření při podmíněném propuštění anebo mohl být odsouzený podmíněně propuštěn.

§ 4a — Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů

(1) Probační a mediační služba může zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro výkon její působnosti.

§ 9 — Povinnost mlčenlivosti

(1) Úředník i asistent Probační a mediační služby jsou povinni i po skončení pracovního poměru zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

Podklad: 257-2000-Sb o Probacni a mediacni sluzbe.pdf • 9 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 544 slov resumé včetně úvodu z 3889 slov vyčištěného podkladu (13,99 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.